

한 국 국 제 협 력 단 감 사

권 고

감 사 명 : 한국국제협력단 자회사 종합감사

제 목 : 감사 및 감사부서 독립성 강화 필요

관계부서 : 한국국제협력단 자회사 (주)○○○

내 용

1. 업무개요

일반적으로 내부통제 제도는 기업운영의 효율성, 재무정보 작성 및 보고의 신뢰성, 그리고 관련 법규의 준수 등의 영역으로 나누어 설명된다.¹⁾ 이러한 내부통제 시스템을 설계하고 운영하는 것은 경영진의 책임이지만, 그 적절성을 평가하고 개선점을 모색하는 것은 감사의 고유 업무이자 책무이다.

감사는 내부통제시스템의 적절성을 평가하기 위해 기업 자산보호를 위한 관리체계의 존재여부 및 동 체계의 실효성을 확인해야 하고, 내부 조직간 적절한 상호 견제가 이루어지고 있는지 여부에 대해서도 검토하여야 한다. 또한, 이러한 평가를 바탕으로 내부통제시스템의 적절성을 유지하기 위한 방안을 모색해야 한다.

따라서, 기업의 내부 감사조직은 체계화된 내부감사기능을 토대로 투명하고 합리적인 기관 운영에 기여하므로 감사업무를 수행하는 자는 전문성과 도덕성

1) 내부회계관리제도운영위원회 「내부회계관리제도 모범규준」 제2장 내부통제제도와 내부회계관리제도 '내부통제제도의 정의'에서 인용

을 갖춘 직원으로 구성되어야 하며, 위와 같은 감사의 목적을 달성하기 위해서는 감사부와 그에 속한 감사인이 감사업무 수행 시 독립성이 유지되어야 한다.

결국, 기업의 내부통제에 있어 감사의 가장 중요한 과제는 감사가 업무집행기관으로부터 독립성을 확보하는 것이라 할 수 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「상법」 제409조 제4항²⁾에 의거, (주)○○○○와 같이 자본금의 총액이 10억원 미만인 회사의 경우에는 감사 선임이 의무는 아니나, 선임된 감사에게는 상근 여부에 관계없이 「상법」 제412조³⁾에 의한 회사 직무집행 감사 및 업무와 재산상태 조사 등의 역할을 할 의무를 부여 하고, 「상법」 제414조⁴⁾로 그에 따른 책임을 지우고 있다.

(주)○○○○ 「감사규정」 제10조에서는 감사인의 독립성 및 객관성에 대해 구체적으로 명시하면서, 특히 감사인이 감사대상업무나 감사대상부서의 의사결정 과정에 직·간접적으로 관여한 경우에는 해당 감사에 관여할 수 없도록 하는 등 감사업무의 독립성이 침해될 우려가 있는 경우에는 해당 감사를 거부할 수

2) 「상법」 제409조(선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다. (중략)

④ 제1항, 제296조제1항 및 제312조에도 불구하고 자본금의 총액이 10억원 미만인 회사의 경우에는 감사를 선임하지 아니할 수 있다.

3) 「상법」 제412조(감사의 직무와 보고요구, 조사의 권한)

① 감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다.

② 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

③ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

4) 「상법」 제414조(감사의 책임)

① 감사가 그 임무를 해태한 때에는 그 감사는 회사에 대하여 연대하여 손해를 배상할 책임이 있다.

② 감사가 악의 또는 중대한 과실로 인하여 그 임무를 해태한 때에는 그 감사는 제3자에 대하여 연대하여 손해를 배상할 책임이 있다.

③ 감사가 회사 또는 제3자에 대하여 손해를 배상할 책임이 있는 경우에 이사도 그 책임이 있는 때에는 그 감사와 이사는 연대하여 배상할 책임이 있다.

있도록 독립성을 유지하도록 하고 있다.

또한 동규정 제14조에서, 감사는 그 직무수행을 위해 감사부서를 두고, 회사의 감사를 효율적으로 수행할 수 있는 적정규모의 조직, 인원, 예산을 확보하기 위하여 노력하여야 하며, 대표이사는 이에 필요한 지원을 하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 감사 독립성을 위한 감사인력 충원 검토 필요

(주)○○○○의 경우, 감사시점을 기준으로 아래와 같이 비상근감사 체제하에 감사팀내 팀장 1인으로 감사부서를 구성하고 있어 회사 규모 및 인원 수 대비 감사인력이 부족한 것으로 판단된다.

심지어 감사시점 현재 근무 중인 감사팀장 부임 전 2023년까지는, 타 부서에 소속된 직원⁵⁾이 감사팀장을 겸직하고 있는 등 실질적인 감사팀 TO는 0.5명에 불과하였다.

[표21] (주)○○○○ 감사부서 현황(2024년 기준)

직위	성명	근무 기간	주요 업무	
감사	○○○	2022.3.7. ~ 현재	감사 업무 총괄	
팀장	○○○	2024.1. ~ 현재	자체감사 및 외부감사	회계감사, 외부감사 총괄
			윤리준법업무 (청렴·반부패)	임직원행동강령 교육 및 이행점검 내외부 민원 신고센터 운영 및 관리
			대내외협조 및 행정	비상임감사 사무지원, 분기별 실적보고, KPI수립 및 관리 등

자료 : (주)○○○○ 「직제규정」 및 감사팀 업무인수인계서 中 일부 발췌

비상근감사는 법령상으로도 특별한 결격사유가 정해져 있지 않으며, 정해진

5) 이전 감사팀장으로 근무하였던 ○○○ 및 ○○○ 등은 각각 (가)와 (나) 부서의 팀장으로 감사팀장을 겸직함.

임기종료 시 교체되는 것이 일반적이기 때문에, 회사 내부적으로 인적자원이 충분히 제공되지 않는다면 감사의 본 역할과 기능을 충실히 이행하기란 불가능하다. 이러한 상황에서 비상근감사가 회사 전체 업무를 모니터링하고 사업비 집행의 적절성을 감사하는 등의 내부통제 기능이 제대로 작동되기란 매우 어렵다고 할 것이다.

또한, (주)○○○의 근무인원은 300명을 상회하나, 업무집행에 대해 감사업무를 실제 수행하는 실무자로서의 감사인은 감사팀장 1명뿐이므로, 일상감사를 제외한 감사업무, 특히 특정감사, 종합감사 등을 수행하기 위해서는 타 소속부서의 직원을 감사인으로 활용하는 등 추가 인력투입이 필수적인 실정이다. 이러한 실정상, 해당 감사기간 동안 타 소속부서의 직원은 고유 업무와 감사업무를 겸하게 되어 ‘감독 및 감시’라는 감사 본연의 역할을 수행하기 위한 가장 중요한 전제조건인 감사의 독립성이 침해될 우려가 있다.

실제, (주)○○○ 감사팀에서 2023. 7. 26. ~ 8. 4. 실시한 ‘2022년 ○○○○ 특정감사’를 실시하기 위해 작성한 인력투입 계획문서⁶⁾에 따르면, 감사인 추가투입의 필요성에 대해 검토하면서 공정성 시비 예방 및 독립성·객관성 유지를 위해 타부서 소속 직원⁷⁾을 감사반장으로 임명하여 위 특정감사를 수행한 바 있다.

이는 당시 감사팀장이 관련 당사자인 관계로 감사반장을 별도 임명하여 독립성 및 객관성을 유지하고자 노력하였다고 할 수 있겠으나, 당시 감사팀장은 당사자로서 선입견과 편견이 개입될 가능성이 있는 사안이었으므로, 해당 감사에는

6) ‘코감사-166(2023.7.12./ 2022년도 근무평정 절차 특정감사를 위한 감사반 인력투입계획)’

7) ○○○ (다)부서 부장(평가 업무 총괄 경력자)

배제되는 것이 적절하였을 것이나, 당시 (주)○○○○ 감사실에는 감사팀장 외에는 다른 실무 감사인이 없었으므로 위와 같은 인력투입이 불가피한 상황이었다.

(주)○○○○ 감사팀의 인력 구조상 추후 이러한 상황은 언제든지 재발될 가능성이 상존하며, 이는 결국 감사업무의 수행에 있어 독립성이 침해될 우려가 크다고 할 수 있을 것이다.

따라서, 감사의 독립성을 보장하고 동시에 충실한 감사 역할과 기능을 통한 조직의 가치 증대 및 업무수행 개선을 위해서는 현시점에서 실질적인 감사업무 수행이 가능한 업무환경 마련을 위해 감사인력 충원이 필요하다.

② 「감사규정」 개정 사안 이사회 안건 부의 검토

주식회사의 이사회는 주식회사의 상설 필수기관으로, 회사의 주요 업무집행에 관한 의사결정을 하고 대표이사 및 이사의 업무집행을 감독하는 권한을 가진다⁸⁾. 「감사규정」의 경우 감사 직무수행의 기준과 절차를 정하는 중요한 내규에 해당함에도 불구하고, (주)○○○○ 「정관」 제38조 상, 개정 시 이사회 의결을 거쳐야 하는 내규에 해당하지 않아 이사회의 심의·의결 없이 「위임전결규정」에 따라 대표이사⁹⁾ 결재를 득한 후 바로 시행되고 있다.

따라서 이사회의 역할과 기능에 비추어 보았을 때, 「감사규정」 개정 시에도 이사회의 심의·의결을 거치도록 하여 감사업무의 내부 감사 기능을 제고할 수 있도록 할 필요가 있다고 판단된다.

8) 「상법」 제393조(이사회 권한) ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

9) 「위임전결규정」 상으로는 대표이사가 결재권자로 보이나, 실제로는 감사의 결재를 득함.

관계부서 의견 및 검토결과

(주)○○○는 감사결과에 동의하며, 향후 감사부서의 현실적인 업무 기능 향상을 위한 추가 인력 확보를 위해서는 모-자회사의 협의와 노력이 필요하다는 의견을 제시하였다.

한편, (주)○○○에서는 감사의 기능 중 하나인 이사회의 업무집행을 관리·감독하는 감사의 기능을 보다 더 ‘독립적’으로 구성하기 위해 대표이사의 결재를 득하여 「감사규정」을 개정하는 것이 적합하다고 주장하였으나, 「상법」상 이사회는 감사와 더불어 대표이사 및 이사의 주요 업무집행을 감독하는 권한을 가지고 있으므로, 대표이사의 결재가 아니라 이사회의 의결로 규정을 개정하는 것이 적절할 것으로 판단된다.

조치할 사항

(주)○○○ 대표이사는,

- ① (주)○○○의 내부통제 기능 강화 및 감사기구의 독립성 확보를 위해 상근감사 도입 또는 감사부서의 충원을 검토하시고,
- ② 「감사규정」 개정 시 이사회 안건으로 부의하여 감사부서의 독립성 및 위상을 제고할 수 있도록 하시기 바랍니다. (권고)